

1501333-21.2022.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... e esmalte. O casal confessou a prática do furto e também foram reconhecidos pelo funcionário do estabelecimento vítima.

A testemunha Abner, policial militar, corroborou as declarações do colega.

Assim, pela prova produzida, o furto restou devidamente caracterizado.

O réu confessou o furto em juízo, sendo a confissão corroborada pelos demais elementos de prova. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

2ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501333-21.2022.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501333-21.2022.8.26.0040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WERVERTON BORBA DE AZEVEDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Vistos.

WEVERTON BORBA DE AZEVEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de agentes), do Código Penal, porque no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 18:01hs, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua Nicolau Carneiro Leal, nº 669, nesta comarca de Américo Brasiliense, em concurso com Edvania Costa Souza, subtraíram para si, os bens descritos na denúncia, avaliados em aproximadamente R\$ 480,00, pertencentes à vítima Supermercado Belinelli.

A denúncia foi recebida (fls. 94/95).

O réu foi citado (fls. 122) e apresentou defesa preliminar (fls. 104/108).

Houve aditamento à denúncia para inclusão de Edvania Costa Souza no polo passivo da ação (fls. 118/120), a qual foi recebida e, diante da não localização da denunciada, foi determinado o desmembramento do feito com relação a ela (fls. 142/143).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls.163).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, visto que

comprovadas autoria e materialidade do delito imputado. Requereu também aplicação da majorante do concurso de agentes.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu ou, alternativamente, a desclassificação para furto simples.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A autoria e materialidade do delito encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 19/22), autos de exibição e apreensão (fls. 25/26), bem como pelos depoimentos colhidos.

Interrogado, o réu confessou integralmente os fatos narrados na denúncia, inclusive quanto a participação de Edvania no furto (fls. 109).

A testemunha Danilo, funcionário do supermercado, relatou que o réu e a esposa entraram no supermercado e um dos funcionários observou atitude suspeita do casal. O réu pediu a um dos funcionários um saco de carvão e, quando voltou, o casal não estava no local e avistou a cesta de compras vazia na área de bebidas. A testemunha conta que buscou as imagens das câmeras de segurança e viu que o réu retirou uma bolsa de dentro das suas vestes e colocou as carnes nela. A polícia foi acionada e o casal abordado nas proximidades do supermercado, na posse dos bens furtados.

O policial militar João Carlos narrou que foi solicitado atendimento policial por um funcionário do supermercado Belinelli, sobre um furto praticado por um casal, sendo passadas as características dos indivíduos. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram o réu no interior de outro supermercado. O réu foi conduzido para fora do estabelecimento comercial e os policiais abordaram também a companheira dele, de posse dos objetos furtados, tais como carnes, geleia e esmalte. O casal confessou a prática do furto e também foram reconhecidos pelo funcionário do estabelecimento vítima.

A testemunha Abner, policial militar, corroborou as declarações do colega.

Assim, pela prova produzida, o furto restou devidamente caracterizado.

O réu confessou o furto em juízo, sendo a confissão corroborada pelos demais elementos de prova.

É o caso de reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas. O réu confessou a participação de Edvania no crime, bem como as testemunhas ouvidas corroboram a sua versão.

Logo, é o caso de condenação do réu pelo cometimento de furto qualificado.

Diante do robusto conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de fixação da pena, não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a reincidência (conforme FA de fls. 56/59). Como a confissão judicial foi considerada na formação do convencimento desde monocrático deve ser aplicado à hipótese o entendimento sedimentado na Súmula n.º 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, ao julgar o tema repetitivo n.º 585, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, no caso de multirreincidência, não existe compensação integral, mas apenas parcial, da agravante do artigo 61, I, do Código Penal com a atenuante da confissão. Posto isso, em linha com o entendimento vinculante acima citado, compenso parcialmente a confissão com a multirreincidência, do que decorre o acréscimo de um sexto das penas até aqui cominadas, a importar em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa. Torno essa pena definitiva por inexistirem outras circunstâncias modificadoras. Fixo o valor do dias-multa no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, mormente pelo fato de se tratar de réu reincidente.

Em razão de tais circunstâncias, bem como pela reincidência fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu WEVERTON BORBA DE

AZEVEDO, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo cada um no mínimo legal, como incurso no artigo 155, 4º, inciso IV, do Código Penal.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria, não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas, em especial aquelas elencadas na decisão de fls. 63/64.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão. Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, recomende-se o réu Weverton Borba de Azevedo na prisão em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada a sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Se o caso, arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

P.I.C.

Americo Brasiliense, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA